

1500951-55.2021.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elton Isamu Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico, 100 porções de crack, com peso aproximado de 52,42 g, bem como, guardava, para fins de tráfico, 19 porções de maconha, com peso aproximado de 42,14 g e 01 porção de cocaína, com peso aproximado de 0,54 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 96), o acusado foi citado (fls. 102) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

2ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

1500951-55.2021.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500951-55.2021.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRENNO YOODHY TAKEO IBATA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elton Isamu Chinen

Vistos.

BRENNO YOODHY TAKEO IBATA, qualificado a fls. 04, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 29 de julho de 2021, por volta das 10h25m, na Estrada Municipal Ribeirão de Registro, próximo da residência nº 15, Ribeirão de Registro, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, durante estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64.879 e Decreto Legislativo n. 06, ambos de 20.03.20200), trazia consigo, para fins de tráfico, 100 porções de crack, com peso aproximado de 52,42 g, bem como, guardava, para fins de tráfico, 19 porções de maconha, com peso aproximado de 42,14 g e 01 porção de cocaína, com peso aproximado de 0,54 g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 96), o acusado foi citado (fls. 102) e apresentou resposta à acusação (fls. 106).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu (fls. 136/137).

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a procedência da acusação (fls. 165/169), enquanto a Defesa sustentou a aplicação de penas mínimas e benesses legais (fls. 172/177).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Materialidade comprovada pelo exame químico toxicológico de fls. 71/74, com resultado positivo para cocaína/"crack" e maconha, reforçado pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo de constatação provisória encartados (fls. 15/16), de modo a não haver dúvidas de que a substância apreendida se trata de entorpecente catalogado na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil.

A autoria é certa.

Segundo depoimento dos policiais civis, Marival José Ribeiro e Ivo da Silva, a delegacia especializada recebeu informações de moradores anônimos de que o réu de apelido "Breno Japonês", também morador do bairro Ribeirão, nesta cidade de Registro, estava praticando tráfico de drogas nas imediações de sua residência, situada na Estrada Principal Ribeirão de Registro, n.º 15, há algumas semanas. Foram até o local e avistaram o acusado caminhando pela rua apressadamente em direção a sua casa, sendo que segurava o bolso da blusa que trajava aparentando ter um volume em seu interior, motivo pelo qual decidiram abordá-lo. Em revista pessoal localizaram no interior do bolso da blusa uma sacola contendo cem eppendorfs com "crack", bem como a quantia de R\$ 85,00 em dinheiro. O réu confessou que as drogas se destinavam ao tráfico e que os R\$ 85,00 em reais que portava obteve com a venda de entorpecentes. Indagado se tinha mais drogas, o réu colaborou com a polícia e indicou que mantinha guardado, dentro de seu quarto, na casa onde mora, mais porções de maconha. Foram até lá e BRENNO franqueou a entrada e acompanhou as buscas, sendo localizadas 19 porções de maconha embaladas em saquinhos plásticos, na forma comumente empregada para venda, além de um eppendorfs contendo cocaína, bem como um rolo de filme plástico e uma faca, que estavam dentro da gaveta do guarda-roupas. O réu igualmente admitiu que as porções de maconha lhe pertenciam e iria destiná-las a venda, bem como utilizava o rolo de plástico filme para embalar as porções de maconha e a faca para cortar a droga (fls. 2 e 3 e gravação em mídia).

O réu foi confesso tanto na fase preambular, quanto em juízo. Disse que "se encontra desempregado; que as cem porções de crack que trazia consigo no bolso de sua blusa e que os policiais localizaram em seu poder lhe pertencem e as estava vendendo pelo valor de R\$ 10,00 (dez) reais cada; que a quantia de R\$ 85,00 em dinheiro que os policiais encontraram em seu poder obteve com a venda das drogas; que autorizou o ingresso dos policiais no interior de sua residência e acompanhou o momento em que os policiais localizaram as dezenove porções de maconha e um eppendorf contendo cocaína, bem como um rolo de filme plástico e uma faca, que estavam dentro da gaveta do guarda-roupas de seu quarto; que as porções de maconha e a de cocaína que estavam dentro da gaveta do guarda-roupas lhe pertencem e também seriam destinadas a venda; que o rolo de plástico filme encontrado pelos policiais o interrogando utiliza para embalar as porções de maconha e a faca encontrada utiliza para cortar a maconha em pedaços menores, para vendê-la." (fls. 4 e gravação em mídia)

Sendo o contexto uníssono, sequer havendo tese defensiva a ser enfrentada quanto ao mérito da imputação, de rigor mesmo a procedência da denúncia.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da fixação, atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal e art. 42 da lei de tóxicos, fixo a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Aumentei as penas acima do mínimo legal em razão da quantidade relevante e da natureza de parte do entorpecente apreendido ("crack"), o que inegavelmente justifica maior reprovabilidade da conduta em vista da maior potencialidade lesiva (viciante) e difusa.

Neste sentido a orientação do C. STF:

"HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS INDICADORAS DA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA PELA QUANTIDADE E PELA NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. [...] 4. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 5. Recurso ordinário improvido." (STF HC 122.598/SP Rel. Min. Teori Zavaski j.

14.10.14 DJU 31.10.14) – destaquei.

Devolvo a reprimenda ao patamar mínimo legal em vista da confissão espontânea e aparente arrependimento sincero do réu, não se admitindo a redução aquém desse mínimo em vista do entendimento jurisprudencial já sumulado.

Não é o caso de se reconhecer a agravante do art. 61, II, "j" do Código Penal (calamidade pública), ausente comprovação de que o réu tenha se valido ou se beneficiado dessa circunstância de vulnerabilidade ou fragilidade social decorrente da pandemia do COVID-19 para a facilitação da prática do delito.

Na etapa derradeira, entendo possível a aplicação do §4º do art. 33 da lei 11.343/06, na medida em que o réu preenche os requisitos legais, notadamente porque primário, confesso, de pouca idade e não há notícia de seu envolvimento anterior com o tráfico ou com organização criminosa.

Logo, aplico o redutor legal e diminuo as penas de 2/3, tornando as reprimendas definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no piso. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido na ação penal e, via de consequência, condeno BRENNO YOODHY TAKEO IBATA, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, calculados estes no patamar mínimo legal ante sua aparente situação de hipossuficiência econômica.

Presentes os pressupostos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, especificamente por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena substituída, a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais, e por prestação pecuniária, no importe de um salário mínimo a entidade assistencial, nos termos do artigo 44, §2º, 46 e 48, todos do Código Penal, tudo sem prejuízo da multa já fixada na condenação original.

Fixo o regime inicial aberto para o caso de conversão da pena restritiva de direito aplicada, na hipótese de ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta.

Decreto, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, o perdimento dos bens e valores em dinheiro apreendidos em poder do réu em favor da União, tendo em vista o nexos existente entre a quantia e o tráfico de entorpecentes. Providencie-se o necessário para o seu depósito na conta do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD).

Faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se ao T.R.E. para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei.

Publique-se, intimem-se e cumpra-se.

Registro, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA